

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2391/2532

นายสุระชัย พลัฒพลชัย

โจทก์

นายอ่อน คงเจริญ

จำเลย

นางสำรวย คงเจริญ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า ผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยในคดีนี้ เนื่องจากจำเลยถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2532 ผู้ร้องในฐานะทายาทของจำเลยมีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 81)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 1136,1137 หมู่ที่ 7 ตำบล บึงกอกอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ที่ดินแปลงที่ 5,15 ของโจทก์และห้ามจำเลยกับบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทต่อไปคำขออนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 79)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วจึงให้ส่งสำนวนมาศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 79,81)

คำสั่ง

ปรากฏว่า ศาลชั้นต้นยังไม่ส่งรับฎีกาของคู่ความฝ่ายที่มรณะคดีย่อมอยู่ใน
อำนาจศาลชั้นต้นจะสั่งให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนผู้มรณะได้ จึงให้ศาลชั้นต้นส่ง
คำร้องนี้

ปรากฏว่า ศาลชั้นต้นยังไม่ส่งรับฎีกาของคู่ความฝ่ายที่มรณะคดีย่อมอยู่ใน
อำนาจศาลชั้นต้นจะสั่งให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนผู้มรณะได้ จึงให้ศาลชั้นต้นส่ง
คำร้องนี้

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มงคล เปาอินทร์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ